

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU TRAVAIL

(Division de la santé et de la sécurité du travail)

Région : Abitibi-Témiscamingue

Dossier : 644365-08-1708

Dossier CNEST : 89034145

Rouyn-Noranda, le 19 octobre 2018

DEVANT LE JUGE ADMINISTRATIF : François Aubé

Martin Latendresse
Partie demanderesse

et

**Commission des normes, de l'équité,
de la santé et de la sécurité du travail**
Partie intervenante

DÉCISION

APERÇU

[1] Monsieur Martin Latendresse exploite un commerce de transport sous la raison sociale Max livraison, qui effectue la livraison notamment pour des clients tels que des pharmacies, des épiceries et des garages.

[2] Monsieur Latendresse embauche trois travailleurs réguliers et six temporaires.

[3] Monsieur Latendresse n'est pas présent à l'audience. Dans une lettre adressée à la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail,

la Commission, le 1^{er} février 2017, il indique qu'il embauche des travailleurs autonomes, qu'il n'a aucun employé à salaire, qu'il ne verse aucun montant ni à la Régie des rentes, ni à la Commission ni à aucun autre régime.

[4] Le 6 octobre 2016, la Commission attribue le statut de travailleur aux différents livreurs qui travaillent pour l'employeur. Ce dernier conteste cette décision hors délai, mais il est relevé de son défaut par le Tribunal administratif du travail le 6 février 2018. Ce dossier procède donc sur le fond du litige, à savoir si les livreurs qui travaillent pour l'employeur sont des travailleurs au sens de la *Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles*¹ (la Loi).

QUESTION EN LITIGE

[5] Les livreurs de monsieur Latendresse sont-ils des travailleurs ou des travailleurs autonomes au sens de la Loi.

L'ANALYSE

[6] Le Tribunal doit donc déterminer si monsieur Latendresse doit inclure dans sa déclaration de salaires, la rémunération qu'il verse aux livreurs qu'il sollicite dans le cadre des activités de livraison de son entreprise.

[7] L'article 2 de la Loi définit les notions d'« employeur », de « travailleur » et de « travailleur autonome » comme suit :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

« **employeur** » : une personne qui, en vertu d'un contrat de travail ou d'un contrat d'apprentissage, utilise les services d'un travailleur aux fins de son établissement;

« **travailleur** » : une personne physique qui exécute un travail pour un employeur, moyennant rémunération, en vertu d'un contrat de travail ou d'apprentissage, à l'exclusion :

1° du domestique;

2° de la personne physique engagée par un particulier pour garder un enfant, un malade, une personne handicapée ou une personne âgée, et qui ne réside pas dans le logement de ce particulier;

3° de la personne qui pratique le sport qui constitue sa principale source de revenus;

¹ RLRQ, c. A-3.001.

4° du dirigeant d'une personne morale quel que soit le travail qu'il exécute pour cette personne morale;

5° de la personne physique lorsqu'elle agit à titre de ressource de type familial ou de ressource intermédiaire;

« **travailleur autonome** » : une personne physique qui fait affaires pour son propre compte, seule ou en société, et qui n'a pas de travailleur à son emploi.

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.

[8] En ce qui concerne le « travailleur autonome », l'article 9 de la Loi prévoit qu'il peut être considéré un travailleur à l'emploi d'une personne, dans certaines conditions :

9. Le travailleur autonome qui, dans le cours de ses affaires, exerce pour une personne des activités similaires ou connexes à celles qui sont exercées dans l'établissement de cette personne est considéré un travailleur à l'emploi de celle-ci, sauf :

1° s'il exerce ces activités :

a) simultanément pour plusieurs personnes;

b) dans le cadre d'un échange de services, rémunérés ou non, avec un autre travailleur autonome exerçant des activités semblables;

c) pour plusieurs personnes à tour de rôle, qu'il fournit l'équipement requis et que les travaux pour chaque personne sont de courte durée; ou

2° s'il s'agit d'activités qui ne sont que sporadiquement requises par la personne qui retient ses services.

1985, c. 6, a. 9.

[9] La jurisprudence explique que pour déterminer les statuts d'un individu aux fins de l'application de la Loi, il y a lieu de se questionner sur la qualification du lien contractuel qui relie l'entreprise de monsieur Latendresse aux livreurs. Au fil des ans, la jurisprudence a élaboré certains critères servant de guide à la qualification d'une telle relation professionnelle. Ces critères comprennent le lien de subordination faisant référence au niveau de contrôle ou d'autonomie d'une personne, le risque de perte, la possibilité de gains, la propriété des outils et le mode de rémunération. Aucun de ces critères n'est déterminant à lui seul².

² 10K0 Mobile senc et CSST, C.L.P. 508222-31-1303, 25 avril 2014, M.Beaudoin; *Transport accessible du Québec* et CSST, C.L.P. 375172-31-0904, 8 décembre 2009, M. Racine; *Hassan Jit et Taxi Adapté A+ et Taxi Laurier Ste-Foy (1981)*, 2014 QCCLP 1541.

[10] Par ailleurs, il est également bien établi par la jurisprudence que dans la détermination de l'existence d'un contrat de travail, le Tribunal n'est pas lié par la qualification retenue par les parties dans leur relation contractuelle. Celle-ci se détermine plutôt par une analyse de l'ensemble des faits. En effet, ce principe se justifie par le fait que les parties ne peuvent, par leur relation contractuelle, se soustraire à l'application d'une loi d'ordre public comme la *Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles*. La nature du contrat doit être déterminée en analysant les caractéristiques de la relation contractuelle.

[11] Le Tribunal retient plus particulièrement de la décision rendue dans l'affaire *Robert Lawson inc.* et *CSST*³, les précisions qui suivent :

[18] Le tribunal doit s'interroger sur la prestation de travail, la nature de la rémunération et l'existence d'un lien de subordination. Comme les dispositions du CCQ l'indiquent, ce lien de subordination est l'élément distinctif du contrat de travail comparé au contrat de service. Il suffit de citer les auteurs du traité *Le droit du travail du Québec*⁴ pour saisir toute l'importance de cette particularité propre au contrat de travail :

90 – Facteur distinctif – L'élément de qualification du contrat de travail le plus significatif est celui de la subordination du salarié à la personne pour laquelle il travaille¹⁰. C'est cet élément qui permet de distinguer le contrat de travail d'autres contrats à titre onéreux qui impliquent également une prestation de travail au bénéfice d'une autre personne, moyennant un prix, comme le contrat d'entreprise ou de service régi par les articles 2098 et suivants C.c.Q. Ainsi, alors que l'entrepreneur ou le prestataire de service conserve, selon l'article 2099 C.c.Q. « le libre choix des moyens d'exécution du contrat » et qu'il n'existe entre lui et son client aucun lien de subordination quant à son exécution », il est caractéristique du contrat de travail, sous réserve de ses termes, que le salarié exécute personnellement le travail convenu sous la direction de l'employeur et dans le cadre établi par ce dernier.

[Références sont omises]

[19] La subordination ne doit pas être constatée seulement lorsque le donneur d'ouvrage exerce une autorité formelle et rapprochée sur celui qui exécute ce travail. À cet égard, les auteurs cités plus haut rappellent que l'employeur est celui qui détermine le travail à exécuter, encadre cette exécution et la contrôle. En revanche, le salarié est celui qui accepte de s'intégrer dans le cadre de fonctionnement d'une entreprise pour lui faire bénéficier de son travail.⁵

[20] Les indices de l'exercice d'un pouvoir de direction, d'encadrement et de contrôle sont nombreux. Ils peuvent varier selon le contexte. Généralement, la présence au travail, l'assignation des tâches, les règles de conduite, les rapports d'activités, le contrôle de la qualité, l'absence de risque et la propriété des outils sont des éléments à considérer.⁶

[21] L'idée d'une subordination « assouplie » est également avancée par les autres Morin, Brière, Roux et Villaggi dans l'ouvrage *Le droit de l'emploi au Québec*⁷. Voici comme ils s'expriment à ce sujet :

³ 2013 QCCLP 5158.

VI-26— Une subordination assouplie – L'existence d'un lien de subordination, même assoupli (II-54) demeure encore une condition à la qualification du salarié (art 2085 C.c.Q.)⁷³. Si le travailleur n'exerce pas ses fonctions dans un cadre arrêté par l'autre, et si ce dernier ne peut nullement intervenir pour apprécier ou sanctionner de quelques manières le comportement ou l'incompétence professionnelle du premier, alors il faudrait en déduire que ce rapport s'articule à l'aide d'un autre type de contrat que celui du contrat de travail (art 2099 C.c.Q.). Entre un rapport rigoureusement autoritaire articulé dans un cadre hiérarchique clair et symbolisé par la verticale tel que le concevait Taylor puis Ford d'une part et d'autre part, une liaison parfaitement égalitaire entre associés, sociétaires ou partenaires où tous se situent les uns par rapport aux autres sur une ligne horizontale, il y a place à bien des nuances et à de subtils mélanges qui peuvent se ranger entre ces « 90 degrés » : nous savons d'expérience que qualifier d'« associé » un salarié ne modifie nullement son réel statut en fait et en droit. D'ailleurs, il suffit que la question se pose d'une façon directe et concrète pour que cette qualification flatteuse ou anesthésiante soit vite écartée par son auteur (II-57). Dans ce vaste espace de « 90 degrés », on retrouve de nombreux rapports professionnels où le prestataire du service dispose réellement ou selon toute apparence d'une quelconque liberté de manœuvre, soit parce qu'il contrôle les éléments techniques ou scientifiques des opérations, au point que le bénéficiaire du service ne peut qu'en apprécier les résultats, soit parce que le bénéficiaire du service ne peut exercer de contrôle que par personnes interposées, qui peuvent même être les pairs du prestataire.

[22] Dans l'analyse des faits, il y a également lieu de considérer certains facteurs qui sont généralement associés au contrat d'entreprise ou de service comme : la possibilité de se faire remplacer⁸.

⁴ Robert P. GAGNON, Yann BERNARD (dir.) et al, *Le droit du travail du Québec*, 6^e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2008.

⁵ Précitée note 4, paragraphe 92.

⁶ *Bédard et Coiffure Bouleaux*, C.L.P. 177952-31-0202, 16 avril 2002, J.-F. Clément; *Bérubé et Axxel transport logistique et als*, 2013 QCCLP 3544; *Transport accessible du Québec*, C.L.P. 375172-31-0904, 8 décembre 2009, M. Racine; *Ndayizeye et Université de Montréal*, 2012 QCCLP 3236.

⁷ Fernand MORIN et al, *Le droit de l'emploi au Québec*, 4^e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2010.

⁸ *Transport accessible du Québec*, précitée note 6.

[12] Ces paramètres étant établis, le Tribunal estime que les livreurs doivent être considérés comme des travailleurs à l'emploi de monsieur Latendresse pour les motifs suivants.

[13] Ainsi, bien que monsieur Latendresse soit absent à l'audience, il a rempli un document le 13 janvier 2017 à l'aide d'un agent de la Commission pour tenter d'établir si les livreurs étaient des salariés au sens de la Loi. Voici les faits qui apparaissent au formulaire et qui sont pertinents aux fins de l'analyse du statut des livreurs :

- Monsieur Latendresse opère une entreprise de livraison avec l'aide de livreurs permanents et à temps partiel.
- C'est monsieur Latendresse qui recherche les clients et qui prend entente avec ceux-ci.

- Monsieur Latendresse fournit un téléphone à chaque livreur pour que le client communique directement avec celui-ci. C'est monsieur Latendresse qui fait l'assignation entre un livreur et un client.
- Les livreurs doivent donner leur disponibilité à monsieur Latendresse et ce dernier établit leur horaire.
- Monsieur Latendresse rémunère les livreurs à la pièce selon un montant préétabli pour chaque livraison.
- Les livreurs doivent accomplir le travail de livraison et ils ne peuvent pas faire exécuter ce travail par quelqu'un d'autre. Ils doivent effectuer un nombre minimum d'heures de travail pendant une période donnée.
- Les livreurs n'ont pas de domicile d'affaires.
- Les livreurs à temps plein doivent effectuer un travail plus de 60 jours (ou 420 heures) ouvrables durant l'année civile.

[14] À la lumière du principe exposé ci-haut, voici les motifs pour lesquels les livreurs satisfont aux critères de travailleur au sens de la Loi :

- La prestation de travail est régulière ou intermittente (temps complet ou temps partiel).
- Le refus de l'offre de travail par les livreurs n'emporte pas la disparition du contrat de travail⁴.
- La rémunération des livreurs est à la pièce⁵.
- Les livreurs sont soumis à une subordination à l'égard de monsieur Latendresse, car ils doivent lui indiquer leur disponibilité et ce dernier leur confectionne un horaire.
- Monsieur Latendresse fournit un outil de travail important aux livreurs, soit le téléphone.
- Les risques de perte sont peu élevés pour les livreurs, car ceux-ci utilisent leur véhicule et c'est l'employeur qui se charge de trouver des clients.

⁴ Robert Lawson et CSST, 2013 QCCLP 5158 par. 46.

⁵ Taxe Bellerive et CSST, 2011 QCCLP 6342.

[15] Par ailleurs, les livreurs ne satisfont pas aux critères d'exception pour avoir un statut de travailleur autonome au sens de l'article 9 de la Loi.

[16] En conséquence, le Tribunal déclare que madame Tania Aumond ainsi que tous les livreurs sont des travailleurs au sens de la Loi et que la rémunération qui leur est versée doit être prise en compte lors des versements des périodes de cotisation à la Commission, et ce, depuis le 1^{er} janvier 2016.

PAR CES MOTIFS, LA LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU TRAVAIL :

REJETTE la contestation de monsieur Martin Latendresse;

CONFIRME la décision de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail rendue le 29 juin 2017 en révision administrative;

DÉCLARE que monsieur Martin Latendresse doit déclarer les salaires versés à madame Tania Aumond ainsi qu'à tous les livreurs à la Commission qui sont des travailleurs au sens de la *Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles*, et ce, depuis le 1^{er} janvier 2016.

François Aubé

M. Martin Latendresse
Pour lui-même

M^e Louis Cossette
PAQUET TELLIER
Pour la partie intervenante

Date de l'audience : 27 septembre 2018